

La structure administrative décentralisée : les mutations juridiques et institutionnelles de l'État unitaire sénégalais

Introduction générale

La structure administrative décentralisée constitue l'un des piliers majeurs du droit public moderne et de la théorie de l'État en Afrique de l'Ouest. En tant que mode d'organisation juridique des personnes morales publiques, la décentralisation se définit traditionnellement comme un transfert de compétences de l'État central au profit d'entités territoriales ou fonctionnelles distinctes, dotées de la personnalité morale, de l'autonomie financière et d'organes propres, le plus souvent élus. Elle s'oppose conceptuellement à la centralisation pure, où le pouvoir décisionnel est concentré en un point unique, et se distingue de la déconcentration, qui n'est qu'un aménagement technique de la centralisation consistant à déléguer des pouvoirs de décision à des agents locaux nommés par le pouvoir central et soumis au pouvoir hiérarchique. Historiquement et philosophiquement, la décentralisation répond au postulat selon lequel, si la centralisation gouvernementale est nécessaire à la force d'une nation, la centralisation administrative détruit l'esprit civique et l'efficacité locale. La décentralisation est donc intrinsèquement liée à l'idéal démocratique, postulant que les affaires locales doivent être administrées par les représentants locaux.

L'évolution de la structure administrative décentralisée reflète une dialectique constante entre l'unité de l'État et la reconnaissance de la diversité locale. Au Sénégal, l'héritage colonial jacobin a longtemps freiné l'émergence d'une véritable autonomie locale, appréhendée avec méfiance comme une menace pour la consolidation d'un État-nation en construction. Les premières réformes post-indépendance, notamment la loi de 1972 créant les communautés rurales, ont posé les premières pierres d'une décentralisation technique et uniforme. Cependant, le véritable basculement architectural s'opère avec les réformes de 1996 portant régionalisation, puis surtout avec l'avènement de l'Acte III de la décentralisation initié par la loi n° 2013-10 du 28 décembre 2013 portant Code général des collectivités territoriales. Cette réforme majeure a aboli la région en tant que collectivité locale, généralisé la communalisation intégrale et érigé le département en échelon de collectivité locale. Ce mouvement, constitutionnalisé de manière solennelle par la révision constitutionnelle du 5 avril 2016, qui inscrit l'impératif de la territorialisation des politiques publiques, n'a cessé d'évoluer pour répondre aux impératifs d'émergence économique et sociale du pays.

D'un point de vue doctrinal, l'analyse des structures décentralisées met en lumière des tensions cruciales sur la nature même du pouvoir transféré. La doctrine de droit public sénégalais s'est attachée à définir les contours de la personnalité morale et l'articulation entre l'intérêt général national et les intérêts publics locaux au sein d'une République unitaire. La controverse fondamentale réside dans l'intensité du contrôle exercé par l'État. En droit public sénégalais, il n'y a pas de décentralisation sans contrôle, car l'autonomie accordée ne saurait se muer en souveraineté ou en autonomie politique. C'est l'essence même du contrôle administratif, exercé par les gouverneurs et les préfets, qui garantit le respect de l'indivisibilité de la République affirmée à l'article premier de la Constitution de 2001. L'étude de la structure administrative décentralisée impose donc de concilier la liberté d'administration des collectivités, garantie au

niveau constitutionnel par l'article 102, et la sauvegarde des prérogatives régaliennes de l'État unitaire sénégalais.

L'analyse de cette thématique requiert une approche tridimensionnelle, embrassant à la fois les dynamiques institutionnelles, les réalités matérielles de la répartition des compétences et les mutations contemporaines de l'action publique territoriale au Sénégal. Il convient dès lors de s'interroger sur la manière dont la structure administrative décentralisée parvient à concilier l'impératif constitutionnel d'indivisibilité de la République avec l'affirmation d'une autonomie locale effective et orientée vers le développement. Pour répondre à cette problématique, il conviendra d'examiner dans un premier temps les fondements théoriques, constitutionnels et institutionnels qui structurent l'architecture de la décentralisation sénégalaise. Puis, il s'agira d'analyser la mise en œuvre matérielle et financière des compétences locales, révélatrice du degré réel d'autonomie des entités décentralisées. Enfin, il conviendra d'étudier les mutations contemporaines et les défis de différenciation territoriale qui questionnent aujourd'hui l'unité et la viabilité du modèle décentralisé sénégalais.

Partie I : Les fondements théoriques, constitutionnels et institutionnels de l'architecture décentralisée sénégalaise

A. Le dualisme de la décentralisation territoriale et fonctionnelle : autonomie juridique et théorie de la personnalité morale au Sénégal

La structure administrative décentralisée au Sénégal repose avant tout sur une construction conceptuelle rigoureuse héritée du droit public continental mais adaptée aux réalités d'un État en développement. Le pivot de cette structure est l'attribution de la personnalité juridique, qui confère à l'entité décentralisée une existence autonome dans l'ordre juridique, distincte de celle de l'État central. Cette personnalité morale s'accompagne d'attributs indispensables que sont un patrimoine propre, un budget autonome, la capacité d'agir en justice et un personnel administratif soumis de plus en plus à un statut spécifique à travers la fonction publique locale. La théorie juridique distingue classiquement deux formes de décentralisation qui répondent à des logiques différentes mais partagent ce même substrat juridique : la décentralisation territoriale et la décentralisation fonctionnelle ou technique.

La décentralisation territoriale s'enracine dans une assise géographique et s'adresse à une communauté d'habitants unie par une solidarité d'intérêts locaux. En droit positif sénégalais, depuis la mise en œuvre de l'Acte III de la décentralisation, les collectivités territoriales de droit commun sont la commune et le département. L'élément caractérisant la décentralisation territoriale est la généralité de sa vocation à promouvoir le développement local et à gérer les affaires de sa circonscription. Les organes de ces collectivités tirent leur légitimité de l'élection au suffrage universel direct, ce qui confère à la décentralisation territoriale une dimension politique indissociable de sa nature juridique, matérialisant l'expression de la démocratie locale et la participation des citoyens à la gestion des affaires publiques.

À l'inverse, la décentralisation fonctionnelle, dont la figure juridique exclusive est l'établissement public, répond à une logique de spécialisation sectorielle. L'établissement public, qu'il soit à caractère administratif ou à caractère industriel et commercial, ne gère pas un territoire dans sa globalité, mais un service public déterminé qui lui a été rattaché par les autorités étatiques. Le principe de spécialité régit impérativement l'existence et l'action de l'établissement public, limitant sa capacité juridique aux seules compétences expressément attribuées par son texte de création ou découlant nécessairement de sa mission. La doctrine conçoit l'établissement public comme une personnification du service public, une technique permettant d'extraire la gestion d'une activité

d'intérêt général de la bureaucratie centrale pour lui offrir une souplesse managériale et budgétaire, tout en maintenant un lien de rattachement rigoureux à l'État ou à une collectivité territoriale.

L'articulation entre ces deux formes de décentralisation compose la trame de l'administration publique sénégalaise. Les collectivités territoriales ou l'État utilisent fréquemment la décentralisation fonctionnelle en créant des agences d'exécution ou des établissements publics pour gérer des secteurs spécifiques comme les infrastructures, la santé ou l'aménagement urbain. Cette superposition de structures dotées de la personnalité morale enrichit le paysage administratif mais complexifie également sa lisibilité pour les citoyens. La frontière entre autonomie fonctionnelle et éclatement de l'action publique devient alors ténue, imposant un encadrement strict des conditions de création et de fonctionnement de ces personnes morales pour éviter que la multiplication des centres de décision ne nuise à la cohérence globale de l'organisation étatique.

B. La dialectique constitutionnelle entre libre administration des collectivités et indivisibilité de la République selon la charte fondamentale de 2001

L'intégration de la structure décentralisée au sein de l'État unitaire sénégalais engendre une tension dialectique constante au niveau constitutionnel. Le droit constitutionnel sénégalais consacre deux principes cardinaux qui semblent, à première vue, antagonistes : l'indivisibilité de la République, proclamée dès l'accession à l'indépendance et réaffirmée avec force à l'article premier de la Constitution du 22 janvier 2001, et le principe de libre administration des collectivités territoriales, garanti par le Titre XI de la même charte. Le Conseil constitutionnel sénégalais s'est fait le garant de l'équilibre subtil entre ces deux normes de valeur égale, élaborant une jurisprudence constructive destinée à borner la liberté locale afin qu'elle ne bascule jamais dans une autonomie politique de nature à fragmenter l'État.

Le principe de libre administration implique que les collectivités décentralisées doivent disposer d'organes délibérants élus, dotés de compétences effectives et d'un pouvoir réglementaire local pour la mise en œuvre de ces compétences. L'article 102 de la Constitution dispose que les collectivités territoriales constituent le cadre institutionnel de la participation des citoyens à la gestion des affaires publiques et qu'elles s'administrent librement par des conseils élus. Le législateur ne peut donc adopter de dispositions qui auraient pour effet de vider de sa substance la compétence des conseils élus ou de soumettre les collectivités à une tutelle étatique excessive qui annihilerait leur pouvoir d'initiative.

Cependant, cette liberté s'exerce sous le contrôle rigoureux de l'indivisibilité de la République. L'indivisibilité fait obstacle à ce qu'une collectivité territoriale puisse disposer d'une compétence législative souveraine ou d'un statut qui romprait l'égalité des citoyens devant la loi sur l'ensemble du territoire national. Le Conseil constitutionnel sénégalais rappelle de manière constante que le peuple sénégalais est unique et qu'aucune composante territoriale ne peut s'arroger des droits particuliers contraires à l'unité nationale. De même, le pouvoir réglementaire local demeure un pouvoir de second rang, soumis au respect absolu des lois de la République et des décrets d'application pris par le Président de la République ou le Premier ministre.

La conciliation de ces deux exigences constitutionnelles trouve son exécution pratique dans le mécanisme du contrôle administratif exercé par les représentants de l'État. L'article 102, alinéa 3, de la Constitution confie au représentant de l'État la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois. La décentralisation n'est donc juridiquement tolérée au sein de l'État unitaire sénégalais que parce qu'elle est assortie d'un contrôle de légalité. Ce contrôle, qui

s'exerce désormais principalement a posteriori par la voie juridictionnelle devant la Chambre administrative de la Cour suprême, garantit que l'autonomie accordée aux maires et aux présidents de conseil départemental ne porte pas atteinte à l'unité de l'ordre juridique national.

Partie II : La distribution matérielle et financière des compétences locales au Sénégal : entre rationalisation et autonomie réelle

A. L'évolution de la répartition des compétences : le transfert des blocs de compétences et le principe de subsidiarité locale

La répartition matérielle des compétences au sein de la structure administrative décentralisée sénégalaise a subi de profondes mutations, oscillant entre une vision globalisante du développement local et une approche rationnelle de spécialisation sectorielle. Historiquement, le droit sénégalais s'est structuré autour du transfert progressif de compétences de l'État vers les collectivités. La grande réforme de 1996 avait opéré le transfert de neuf domaines de compétences de l'État aux régions, communes et communautés rurales, jetant les bases d'une gestion locale de l'éducation, de la santé, de l'urbanisme ou de l'environnement.

Toutefois, la coexistence de plusieurs échelons territoriaux dotés de compétences parfois enchevêtrées a généré des redondances administratives et une opacité dans l'action publique. Face à ces dérives, l'Acte III de la décentralisation en 2013 a entrepris une rationalisation drastique. En supprimant l'échelon régional et en érigeant le département en collectivité territoriale, le législateur a redéfini les blocs de compétences. Le modèle actuel consacre une répartition qui se veut complémentaire entre le département et la commune, guidée théoriquement par le principe de subsidiarité, selon lequel les compétences doivent être attribuées à l'échelon le plus apte à les exercer efficacement.

La commune, devenue l'unique échelon de proximité depuis la communalisation intégrale, détient des compétences fondamentales liées à la vie quotidienne des populations. Elle est investie de prérogatives majeures en matière de gestion du domaine national et du domaine public urbain, d'état civil, d'urbanisme, de gestion de l'éclairage public, de l'assainissement et des écoles élémentaires. Le département s'affirme quant à lui comme un échelon de planification et de solidarité territoriale, chargé de la gestion des collèges et lycées, de l'aménagement du territoire départemental, de l'action sociale et de la coordination des politiques de développement économique à une échelle supra-communale.

Cette architecture en blocs de compétences vise à optimiser l'action publique en évitant les conflits d'attribution, mais elle se heurte à la réalité de l'imbrication des politiques publiques. Les questions d'environnement, de gestion des ressources naturelles ou de santé publique demeurent des compétences transversales qui exigent des mécanismes de concertation et de co-gestion. Le Code général des collectivités territoriales prévoit ainsi des formes de coopération et de contractualisation, permettant à l'État et aux différents échelons de coordonner leurs interventions, afin que la rationalisation matérielle n'aboutisse pas à un cloisonnement inefficace des initiatives locales.

B. Les finances locales sénégalaises et le défi de l'autonomie financière face à l'asymétrie structurelle des ressources

L'examen budgétaire et fiscal constitue le révélateur le plus fidèle du degré réel d'autonomie dont jouit la structure administrative décentralisée au Sénégal. Selon les principes classiques des finances publiques locales, l'autonomie juridique demeure une illusion si elle ne s'accompagne pas

d'une maîtrise effective de ses ressources financières. L'esprit du Titre XI de la Constitution implique que les collectivités territoriales doivent disposer de ressources financières suffisantes pour exercer pleinement les compétences qui leur ont été transférées par la loi. L'analyse de l'évolution des finances locales au Sénégal révèle cependant un paradoxe marqué par une dépendance chronique vis-à-vis de l'État central.

Les ressources des collectivités territoriales sénégalaises se divisent principalement en deux catégories : les ressources propres, composées de la fiscalité locale dont les collectivités perçoivent le produit (comme la contribution économique locale, la taxe foncière ou les taxes d'occupation du domaine public), et les transferts financiers opérés par l'État. Ces transferts étatiques s'effectuent principalement par le biais de deux mécanismes majeurs : le Fonds de Dotation de la Décentralisation, destiné à couvrir les charges de fonctionnement liées aux compétences transférées, et le Fonds d'Équipement des Collectivités Territoriales, dédié au financement des investissements.

L'autonomie financière réelle implique une capacité pour les élus locaux de mobiliser des ressources et d'orienter la dépense publique en fonction des priorités de leur territoire. Or, la fiscalité locale au Sénégal souffre d'une faiblesse structurelle de son assiette et de grandes difficultés de recouvrement, en particulier dans les communes rurales ou périurbaines où le secteur informel prédomine. Les réformes fiscales successives n'ont pas pleinement permis de doter les collectivités de ressources financières dynamiques et autonomes. Par conséquent, les entités décentralisées se retrouvent dans une situation de subordination financière étroite vis-à-vis des dotations étatiques.

La Chambre administrative de la Cour suprême et la Cour des comptes veillent de manière rigoureuse à la régularité de la gestion financière locale, sanctionnant les dérives budgétaires ou les infractions aux règles de la comptabilité publique. Cette exigence de transparence et de rigueur, indispensable pour préserver les deniers publics, accentue le contrôle macroéconomique de l'État sur les budgets locaux. Les élus locaux se trouvent souvent réduits à gérer des budgets de subsistance, absorbés en grande partie par les dépenses de personnel et de fonctionnement courant, au détriment des investissements structurants indispensables pour transformer l'économie locale et assurer l'effectivité de la libre administration.

Partie III : Les mutations contemporaines de la décentralisation au Sénégal : territorialisation des politiques publiques et défis de la viabilité

A. Le basculement vers la territorialisation des politiques publiques et l'impératif de performance

La structure administrative décentralisée sénégalaise est entrée dans une phase de mutation conceptuelle et opérationnelle profonde sous l'impulsion des orientations stratégiques de l'État. Le modèle classique de décentralisation, perçu comme un simple transfert de charges administratives, a montré ses limites face aux impératifs d'émergence économique. C'est dans ce contexte que s'est affirmé le concept de territorialisation des politiques publiques, érigé en objectif majeur de l'action publique contemporaine.

La territorialisation des politiques publiques s'analyse comme une démarche visant à articuler les stratégies sectorielles de l'État avec les opportunités et les besoins spécifiques de chaque bassin de vie. Il ne s'agit plus seulement de gérer localement des services publics, mais de faire des collectivités territoriales les acteurs et les moteurs du développement économique. Cette approche impose un changement de paradigme, substituant une logique de performance, de

planification stratégique et d'évaluation à la culture purement bureaucratique qui caractérisait traditionnellement l'administration locale.

Cette mutation exige des collectivités qu'elles se dotent d'outils de planification rigoureux, à l'instar des Plans de développement communal ou départemental. La territorialisation cherche également à promouvoir l'émergence de pôles de développement territoriaux viables, capables de structurer l'activité économique au-delà des frontières administratives classiques. L'État encourage ainsi la mise en cohérence des investissements publics nationaux avec les initiatives locales, afin de maximiser l'impact des infrastructures et de favoriser la création de richesses et d'emplois directement au niveau des terroirs.

Cependant, ce basculement vers la performance et la territorialisation met en exergue l'inégale capacité technique des différentes collectivités. Si certaines grandes communes urbaines parviennent à mobiliser des compétences internes et des partenariats internationaux pour piloter des projets d'envergure, de nombreuses communes rurales restent confrontées à un déficit aigu de ressources humaines qualifiées. L'absence de cadres techniques et administratifs stables au sein des organigrammes locaux freine l'absorption des crédits et la conduite de politiques publiques complexes, créant un risque de décentralisation à deux vitesses où l'exigence de performance accentue les écarts entre les territoires.

B. L'essor de l'intercommunalité et la refonte territoriale : les dynamiques de regroupement face au défi de la viabilité

Parallèlement à l'affirmation de la territorialisation, la structure administrative décentralisée au Sénégal est confrontée au défi majeur de la taille critique et de la viabilité institutionnelle de ses maillons. La généralisation de la commune à l'ensemble du territoire national a entraîné la création de plusieurs centaines d'entités locales, dont beaucoup ne disposent pas des assises démographiques ou économiques nécessaires pour porter de véritables politiques de développement. Face à cet émiettement territorial, l'essor de l'intercommunalité s'impose comme une nécessité technique et juridique.

L'intercommunalité s'analyse comme une technique de coopération permettant à plusieurs communes de s'associer au sein d'ententes ou de groupements pour gérer en commun des équipements publics ou mener des projets de développement d'intérêt partagé. Le Code général des collectivités territoriales encourage ces dynamiques de mutualisation, qui permettent de dépasser les limites des frontières communales pour aborder des problématiques à l'échelle de véritables bassins de vie ou d'emploi. La gestion des déchets, le transport public, l'assainissement ou l'aménagement de zones d'activités économiques constituent des domaines privilégiés pour l'action intercommunale.

Cette dynamique de regroupement répond à un impératif de rationalisation de l'action publique locale, mais elle se heurte à des résistances politiques et à un manque d'incitations juridiques contraignantes. Contrairement à d'autres systèmes administratifs où l'intercommunalité s'est structurée autour d'établissements publics dotés d'une fiscalité propre et de compétences obligatoires, le modèle sénégalais repose encore largement sur une coopération conventionnelle et volontaire. Les maires restent souvent attachés aux prérogatives exclusives de leur commune, appréhendant l'intercommunalité comme un risque de dilution de leur pouvoir politique ou de leur visibilité vis-à-vis des électeurs.

Le défi majeur des prochaines décennies résidera dans la capacité du législateur à structurer des formes d'intercommunalité plus intégrées et financièrement viables, capables de pallier les

faiblesses des petites communes sans pour autant éloigner le citoyen des centres de décision. La refonte territoriale et l'émergence de métropoles ou de grands groupements urbains redessinent la carte des pouvoirs locaux au Sénégal. Ces mutations bousculent l'organisation administrative traditionnelle et imposent de repenser l'articulation entre l'État, les départements et les communes, afin de garantir que la recherche de l'efficacité technique ne se réalise pas au détriment de la proximité démocratique et de la cohésion républicaine.

Conclusion générale

La structure administrative décentralisée s'impose au Sénégal comme un édifice juridique et institutionnel en constante reconstruction, dont l'analyse révèle toute la complexité des dynamiques de modernisation de l'État unitaire. Loin d'être une simple modalité d'organisation technique, elle incarne un choix politique fondamental visant à approfondir la démocratie de proximité et à faire des territoires les acteurs de l'émergence économique. En parvenant à concilier l'indivisibilité de la République et la libre administration par le biais d'un contrôle de légalité juridictionnalisé, le modèle sénégalais tente de préserver l'unité de l'État tout en libérant les initiatives locales.

Néanmoins, cette ambition se heurte à des défis structurels majeurs qui en limitent l'impact et en menacent l'équilibre. L'asymétrie financière chronique, caractérisée par la faiblesse de la fiscalité locale et l'étroite dépendance vis-à-vis des transferts de l'État central, fragilise la portée réelle de la libre administration et réduit l'autonomie des élus à une simple gestion de fonctionnement. De surcroît, l'émiettement territorial issu de la communalisation intégrale pose avec acuité la question de la viabilité économique et technique de nombreuses entités locales face aux exigences de performance qu'impose la territorialisation des politiques publiques.

L'avenir de la décentralisation au Sénégal se jouera sur le terrain de la viabilité financière, du renforcement des capacités managériales et de l'intégration intercommunale. L'affirmation des pôles de développement et la structuration de coopérations territoriales intégrées constituent des voies indispensables pour surmonter les limites du modèle actuel. L'enjeu des prochaines années consistera à inventer une gouvernance partenariale renouvelée, où l'État et les collectivités territoriales ne s'appréhendent plus dans un rapport de méfiance ou de subordination administrative, mais collaborent de manière synergique pour concilier l'indispensable souplesse locale avec le maintien de l'équité territoriale et de la cohésion nationale.